

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

「동해어업관리단 보안업무 시행세칙」

◇ 제 · 개정 이유

상위 기관 법령(해양수산부 보안업무 시행세칙) 반영 및 자체 보안업무 체계 개선을 위한 일부개정

◇ 주요내용

가. 보호지역 설정 변경(안 제41조 제1항, 제2항)

- 상위 기관 법령(해양수산부 보안업무 시행세칙) 반영 및 자체 보호지역 관리업무 개선을 위해 ‘지도선 통신실’을 통제구역에서 제한구역으로 변경

나. 보안교육 실시자 변경 (안 제49조 제2항)

- 상위 기관 법령(해양수산부 보안업무 시행세칙) 반영 및 자체 보안교육 업무 개선을 위해 보안업무 실시자를 ‘단장’에서 ‘소속 부서의 장’으로 변경

다. 자구 수정(안 제2조~제56조)

- ‘하여야’ → ‘해야’ 자구 수정

라. 존속기한의 설정(안 부칙 제2조)

- 존속기한의 설정 기준일을 2028년 1월 1일로 설정

동해어업관리단 보안업무 시행세칙 일부개정법률안

동해어업관리단 보안업무 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제3항 중 "지정하~~여야~~"를 "지정~~하~~야"로, "관리하~~여야~~"를 "관리~~하~~야"로 하고, 같은 조 제5항 중 "통보하~~여야~~"를 "통보~~하~~야"로 한다.

제8조제1항 중 "하~~여야~~"를 "해~~야~~"로 하고, 같은 조 제2항 중 "기록·유지하~~여야~~"를 "기록·유지~~하~~야"로, "확인하~~여야~~"를 "확인~~하~~야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "작성하~~여야~~"를 "작성~~하~~야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "파기하~~여야~~"를 "파기~~하~~야"로 한다.

제9조제1항 중 "기록하~~여야~~"를 "기록~~하~~야"로 한다.

제10조제3항 중 "제출하~~여야~~"를 "제출~~하~~야"로 한다.

제13조제1항 각 호 외의 부분 중 "신청하~~여야~~"를 "신청~~하~~야"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "검토하~~여야~~"를 "검토~~하~~야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "하~~여야~~ 하며"를 "해~~야~~ 하며"로, "기록하~~여야~~"를 "기록~~하~~야"로 한다.

제14조제1항 본문 중 "취하~~여야~~"를 "취~~하~~야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "하~~여야~~ 하고"를 "해~~야~~ 하고"로, "해제하~~여야~~"를 "해제~~하~~야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "파기하~~여야~~"를 "파기~~하~~야"로 한다.

제15조제1항 중 "기록하~~여야~~"를 "기록~~하~~야"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "하~~여야~~"를 "해~~야~~"로 하며, 같은 조 제3항 중 "반납하~~여야~~"를 "반납~~하~~야"로, "기록하~~여야~~"를 "기록~~하~~야"로 한다.

제16조제2항 본문 중 "분류하~~여야~~"를 "분류~~하~~야"로 한다.

제18조제2항 각 호 외의 부분 중 "하^여야"를 "해^야"로 한다.

제19조제2항 중 "보^존하^여야"를 "보^존해^야"로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 "이^관하^여야"를 "이^관해^야"로 하며, 같은 조 제4항 중 "관^리하^여야"를 "관^리해^야"로 한다.

제20조제1항 중 "등^재하^여야"를 "등^재해^야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "기^록·유^지하^여야"를 "기^록·유^지해^야"로 하며, 같은 조 제4항 전단 중 "기^록하^여야"를 "기^록해^야"로, "이^용하^여야"를 "이^용해^야"로 하고, 같은 항 후단 중 "소^통하^여야"를 "소^통해^야"로 한다.

제22조제3항 중 "인^계하^여야"를 "인^계해^야"로 한다.

제23조제1항 중 "작^성·비^치하^여야 하^며"를 "작^성·비^치해^야 하^며"로, "작^성·비^치하^여야 한^다"를 "작^성·비^치해^야 한^다"로 하고, 같은 조 제2항 중 "조^치하^여야"를 "조^치해^야"로 한다.

제25조제2항 본문 중 "하^여야"를 "해^야"로 하고, 같은 항 단서 중 "단^서조^향에 따^라"를 "단^서조^향에 따^라"로, "지^정·운^영하^여야"를 "지^정·운^영해^야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "지^정하^여야"를 "지^정해^야"로 한다.

제27조제1항 중 "취^하여야"를 "취^해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "보^관·관^리하^여야"를 "보^관·관^리해^야"로 한다.

제28조제1항 각 호 외의 부분 중 "검^토하^여야"를 "검^토해^야"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "취^하여야"를 "취^해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "이^용하^여야"를 각각 "이^용해^야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "기^록·유^지하^여야"를 "기^록·유^지해^야"로 한다.

제29조제1항 본문 중 "금지하^여야"를 "금지해^야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "실시하^여야"를 "실시해^야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "제공하^여야"를 "제공해^야"로 한다.

제33조제5항 중 "작성하^여야"를 "작성해^야"로 한다.

제35조 중 "반출하^여야"를 "반출해^야"로, "날인하^여야"를 "날인해^야"로 한다.

제36조제3항 중 "실시하^여야"를 "실시해^야"로 한다.

제37조제3항 본문 중 "과기하^여야"를 "과기해^야"로 하고, 같은 항 단서 중 "사용하^여야"를 "사용해^야"로 하며, 같은 조 제4항 중 "표시하^여야"를 "표시해^야"로 한다.

제38조 중 "통보하^여야"를 "통보해^야"로 한다.

제39조제2항 중 "수립·시행하^여야"를 "수립·시행해^야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "기재하^여야"를 "기재해^야"로 한다.

제39조제5항 및 같은 조 제6항 본문 중 "부여하^여야"를 각각 "부여해^야"로 하고, 같은 조 제7항 중 "실시하^여야"를 "실시해^야"로, "확인하^여야"를 "확인해^야"로 하며, 같은 조 제8항 중 "보관하^여야"를 "보관해^야"로 한다.

제41조제1항제2호 중 "지도선 기관실"을 "지도선 통신실, 지도선 기관실"로 하고, 같은 항 제3호 중 "지도선 통신실, 암호장비"를 "암호장비"로 한다.

제43조제2호가목 중 "신고하^여야"를 "신고해^야"로 하고, 같은 호 나목 중 "감독하^여야"를 "감독해^야"로 하며, 같은 조 제3호나목 중 "하^여야 하며"를 "해^야 하며"로, "기록·유지하^여야"를 "기록·유지해^야"로 한다.

제44조제1항 중 "지도·감독하^여야"를 "지도·감독해^야"로 하고, 같은 조 제2

항 중 "확인하~~여~~야"를 "확인해~~야~~"로 하며, 같은 조 제3항 본문 중 "하~~여~~야"를 "해~~야~~"로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 "수립·시행하~~여~~야"를 "수립·시행해~~야~~"로, "마련하~~여~~야"를 "마련해~~야~~"로 한다.

제45조제3항 중 "첨부하~~여~~야"를 "첨부해~~야~~"로 하고, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 본문 중 "실시하~~여~~야"를 "실시해~~야~~"로 한다.

제46조 중 "관리하~~여~~야"를 "관리해~~야~~"로 한다.

제47조제2항 중 "보고하~~여~~야"를 "보고해~~야~~"로 하고, 같은 조 제3항 중 "취하~~여~~야"를 "취해~~야~~"로, "징계하~~여~~야"를 "징계해~~야~~"로 하며, 같은 조 제5항 중 "보고하~~여~~야"를 "보고해~~야~~"로 한다.

제48조제3항 단서 중 "요구하~~여~~야"를 "요구해~~야~~"로 하고, 같은 조 제5항 중 "보고하~~여~~야"를 "보고해~~야~~"로 한다.

제49조제2항 중 "단장"을 "소속 부서의 장"으로 하고, 같은 조 제4항 중 "하~~여~~야"를 "해~~야~~"로 한다.

제50조 중 "실시하~~여~~야"를 "실시해~~야~~"로 한다.

제51조제1항 각 호 외의 부분 중 "포함하~~여~~야"를 "포함해~~야~~"로 하고, 같은 조 제2항 전단 중 "분류하~~여~~야"를 "분류해~~야~~"로, "의뢰하~~여~~야"를 "의뢰해~~야~~"로 하며, 같은 조 제3항 본문 중 "확인하~~여~~야"를 "확인해~~야~~"로, "분류하~~여~~야"를 "분류해~~야~~"로, "체결하~~여~~야"를 "체결해~~야~~"로 하고, 같은 조 제4항 중 "포함하~~여~~야"를 "포함해~~야~~"로 하며, 같은 조 제5항 중 "지정하~~여~~야"를 "지정해~~야~~"로, "하~~여~~야 한다"를 "해~~야~~ 한다"로 한다.

제51조제6항 중 "확인·점검하~~여~~야"를 "확인·점검해~~야~~"로, "점검하~~여~~야 한다"

를 "점검해야 한다"로 하고, 같은 조 제7항 중 "취하여야"를 "취해야"로 하며, 같은 조 제8항 중 "삭제하여야"를 "삭제해야"로 하고, 같은 조 제9항 각 호 외의 부분 중 "요청하여야"를 "요청해야"로 하며, 같은 조 제10항 중 "취하여야"를 "취해야"로 한다.

제52조제2항 각 호 외의 부분 중 "검토·결정하여야"를 "검토·결정해야"로 하고, 같은 조 제3항 및 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 "수립·시행하여야"를 각각 "수립·시행해야"로 하며, 같은 조 제6항 중 "취하여야"를 "취해야"로 한다.

제53조제1항 중 "수립·시행하여야"를 "수립·시행해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "이행하여야"를 "이행해야"로 한다.

제54조 중 "수립하여야"를 "수립해야"로, "통보하여야"를 "통보해야"로 한다.

제56조제2항 중 "의뢰하여야"를 "의뢰해야"로, "결정하여야"를 "결정해야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "실시하여야"를 "실시해야"로, "하여야 한다"를 "해야 한다"로 하며, 같은 조 제5항 중 "실시하여야"를 "실시해야"로, "회수하여야"를 "회수해야"로 하고, 같은 조 제6항 중 "확인하여야"를 "확인해야"로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(준속기한의 설정) 이 세칙은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령제334호)제7조제3항제2호에 따라 이 세칙 발령 후 법령

이나 현실여건의 변화 등을 재검토해 이 세칙의 폐지, 개정 등의 조치를 해야 하는 기간은 2028년 1월 1일까지 존속한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제7조(암호자재취급자 지정 등) ①·② (생략) ③ 암호자재 취급 부서는 암호자재를 개발·배부·반납 및 이용하는 인원을 암호자재취급 인가자로 <u>지정하여야</u> 하며 보안담당관은 그 현황을 <u>관리하여야</u> 한다. ④ (생략) ⑤ 단장은 매년 1월 25일까지 해양수산부 장관(이하 "장관"이라 한다)을 경유하여 국가정보원장에게 암호자재취급 인가자 현황을 <u>통보하여야</u> 한다.	제7조(암호자재취급자 지정 등) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- ---- <u>지정해야</u> ----- ----- <u>관리해야</u> ---- ---. ④ (현행과 같음) ⑤ ----- ----- ----- ----- ---- <u>통보해야</u> -----.
제8조(암호자재의 운용관리) ① 암호자재를 보유하고 있는 부서는 모든 암호자재에 대하여 시행규칙 별지 제3호서식의 암호자재 관리기록부를 비치하고 이를 기록·유지 <u>하여야</u> 한다. ② 암호자재를 보유하고 있는 부서는 주 1회 이상 암호자재를 점검하여 그 결과를 시행규칙 별지 제4호서식의 암호자재 점	제8조(암호자재의 운용관리) ① - ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>해야</u> -----. ② ----- ----- ----- -----

검기록부에 <u>기록·유지하여야</u> 하며, 보안담당관은 월 1회 점검사항을 <u>확인하여야</u> 한다. ③ 암호자재를 배부·반납·파기 또는 오인 소각이나 분실 및 그 밖의 사고를 증명할 때에는 반드시 시행규칙 별지 제2호서식의 암호자재 증명서를 <u>작성하여야</u> 한다. ④ 해독·조립한 암호문은 원문과 같이 보관할 수 없으며, 사용 즉시 소속 과장 또는 해당 보관 책임자가 참여한 가운데 <u>파기하여야</u> 한다. ⑤ (생략) 제9조(암호자재의 인계인수) ① 암호자재 관리 책임자가 교체될 때에는 제25조의 비밀인계인수 절차를 준용하여 암호자재 관리 기록부에 인계인수 사항을 <u>기록하여야</u> 하며, 보안담당관의 확인을 받아야 한다. ② (생략) 제10조(비밀취급 인가권자) ① · ② (생략) ③ 제1항에 따라 인가권자로 지	----- <u>기록·유지해야</u> ----- ----- ----- <u>확인해야</u> -----. ③ ----- ----- ----- ----- ----- <u>작성해야</u> -----. ④ ----- ----- ----- ----- <u>파기해야</u> -----. ⑤ (현행과 같음) 제9조(암호자재의 인계인수) ① - ----- ----- ----- ----- <u>기록해야</u> -----. ② (현행과 같음) 제10조(비밀취급 인가권자) ① · ② (현행과 같음) ③ -----
---	--

정된 직위에 임명된 자에 대하여는 별도의 비밀취급 인가절차 없이 임명과 동시에 II급 비밀 취급을 인가한 것으로 보되, 별지 제2호서식의 서약서를 작성하여 임명 즉시 장관에게 제출하여야 한다.

제13조(비밀취급 인가의 절차) ①
비밀취급의 인가를 받거나 인가
등급을 변경하고자 할 때에는
다음 각 호의 서류를 첨부하여
보안담당관에게 문서로 신청하
여야 한다.

1. · 2. (생략)

② 비밀취급 인가를 요구하는 부서장은 인가를 요구하기 전에, 비밀취급인가권자는 비밀취급을 인가하기 전에 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. ~ 5. (생략)

③ 비밀취급인가권자는 비밀취급의 인가와 인가 등급의 변경 및 인가 해제는 문서로 하여야 하며, 별지 제3호서식에 따라 그 사실을 기록하여야 한다.

제14조(비밀 및 암호) 재취급 인

제출

해야 ----.

제13조(비밀취급 인가의 절차) ①

----- 신청해야

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

② -----

----- 검토해야 -----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

③ -----

----- 해야 하
며-----
----- 기록해야 -----.

제14조(비밀 및 암호자재취급 인

③ 장기 해외출장이나 파견 등으로 비밀 및 암호자재취급이 불필요한 자에 대해서는 지체

(2) -----

----- 해

야 하고-----

-- 해제해야 ----.

③ _____

없이 비밀 및 암호자재취급 인가를 해제하고, 비밀·암호자재취급 인가증을 회수하여 파기하여야 한다.

제15조(비밀·암호자재취급 인가증의 발급 및 회수) ① 시행규칙 제15조에 따라 비밀·암호자재취급 인가증(이하 "인가증"이라 한다)을 발급("재발급"을 포함한다.)할 때에는 별지 제4호 서식에 이를 기록하여야 한다.

② 인가증이 분실, 멸실 또는 훼손되었을 경우 비밀·암호자재취급 인가 제청권자는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 문서로 재발급 요청을 하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

③ 제14조의 규정 등에 의하여 비밀 및 암호자재취급 인가가 해제된 때에는 보안담당관에게 인가증을 반납하여야 하며, 인가증을 반납받은 보안담당관은 파기 후 그 사실을 별지 제4호 서식에 기록하여야 한다.

④·⑤ (생략)

제16조(비밀의 분류) ① (생략)

----- 파기해야 ----.

제15조(비밀·암호자재취급 인가증의 발급 및 회수) ① -----

----- 기록해야 -----.

② -----

----- 해야 -----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

③ -----

----- 반납해야 -----

----- 기록해야 -----.

④·⑤ (현행과 같음)

제16조(비밀의 분류) ① (현행과

② 비밀을 결재 또는 공람하기 위하여 그 요지를 기재한 요약서도 해당 비밀등급으로 분류하여야 한다. 다만, 이 경우의 예고문, 사본번호 및 관리번호는 부여하지 아니하되 반드시 비밀에 첨부되어야 한다.

제18조(비밀원본의 직권보관) ① (생략)

② 제1항의 규정에 의하여 비밀의 원본을 계속 보관하는 경우에는 다음 각 호의 처리를 하여야 한다.

1. 비밀원본 표지의 적당한 여백에 검토필 표시를 하고 다음과 같이 기재
2. 원 예고문은 대각선으로 삭제하고 변경 예고문을 부여
3. (생략)

제19조(비밀기록물 원본의 보존)

① (생략)

② 생산된 비밀의 원본에는 비밀 보호기간 및 보존기간을 함께 정하여 보존기간이 만료될 때까지 보존하여야 한다.

같음)

② -----

----- 분류해야 -----.

-----.

제18조(비밀원본의 직권보관) ① (현행과 같음)

② -----

----- 해야 -----.
-----.

1. -----

2. -----

3. (현행과 같음)

제19조(비밀기록물 원본의 보존)

① (현행과 같음)

② -----

----- 보존해야 -----.

③ 비밀의 원본은 예고문의 보호기간이 도래한 경우에도 파기하여서는 아니되며, 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제33조 및 같은 법 시행령 제68조에 따라 기록관 또는 특수기록관으로 이관하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

④ 제2항에 의한 이관대상 기록물은 이관 시까지 비밀보관함에 보관하되, 활용 중인 비밀 등과 구분하여 관리하여야 한다.

제20조(비밀의 접수·발송) ① 접수·발송 비밀은 시행규칙 별지 제14호서식의 비밀접수 및 발송 대장에 등재하여야 하며 관서 내의 보조기관 상호간은 직접접촉에 의하여 접수·발송함을 원칙으로 한다.

② (생략)

③ 등기우편으로 비밀을 발송할 경우 비밀접수 및 발송대장(시행규칙 별지 제14호서식)의 수령자란에 해당 우편물의 등기번호를 기록·유지하여야 한다.

[illegible]

1. ~ 3. (현행과 같음)

④ -----

----- 관리해야 -----.

제20조(비밀의 접수·발송) ① --

 ----- 등재해야 -----

 -----.

② (현행과 같음)

③ -----

----- 기록 · 유지해야 -----.

④ 팩시밀리를 이용하여 비밀을
소통하고자 할 때에는 사전에
해당 보안담당관의 검열을 마친
후 접수·발송기록부에 기록하
여야 하며, 암호장비가 설치된
팩시밀리를 이용하여야 한다.
이 경우에도 암호장비의 기종에
따라 승인된 범위 안에서 소통
하여야 한다.

제22조(잘못 접수된 비밀문서의
발송절차) ①·② (생략)

③ 문서주관과의 분류 잘못으로
비밀을 접수한 수신과는 문서주
관 부서를 통하여 정당한 수신
과에 인계하여야 한다.

제23조(접수증 관리) ① 비밀접수
증은 문서수발계통을 통하여 비
밀을 발송할 때에는 문서담당부
서에서 작성·비치하여야 하며,
주무부서에서 직송할 때에는 주
무부서에서 작성·비치하여야
한다.

② 우편으로 발송한 비밀문서에
대한 접수증이 즉시 회송되어
오지 아니할 때에는 그 수신기

④ -----

----- 기록해야

----- 이용해야 -----.

----- 소통
해야 ----.

제22조(잘못 접수된 비밀문서의
발송절차) ①·② (현행과 같
음)

③ -----

---- 인계해야 -----.

제23조(접수증 관리) ① -----

---- 작성·비치해야 하며---

----- 작성·비치해야 한
다.

② -----

관에 접수 여부를 확인하고 접수증이 회송되도록 조치하여야 한다.

제25조(보관책임자) ① (생략)

② 보안담당관은 제1항의 보관책임자에 대하여 II급 비밀취급인가조치를 발령일자와 동시에 하여야 한다. 다만, 제12조 단서조항에 따라 비밀취급인가를 받을 수 없는 부서의 장은 보안담당관이 별도의 보관책임자를 지정·운영하여야 한다.

③ 보관책임자는 소속직원 중에서 보관부책임자를 지정하여야 한다.

④ 비밀보관책임자 교체로 인한 인계인수는 비밀관리기록부 상에 아래와 같이 하되 반드시 보안담당관의 확인을 받아야 한다.

제26조(비밀관리기록부 갱신) ① 비밀관리기록부를 새로 작성하고자 할 때에는 구 비밀관리기록부상 말미에 다음과 같이 보안담당관의 사전승인을 받아야

----- 조치해야 ----
----.

제25조(보관책임자) ① (현행과 같음)

② -----

해야 ----. ----- 단서조항에 따-----

지정·운영해야 ----.

③ -----
----- 지정해야 ----
----.

④ -----

--.

제26조(비밀관리기록부 갱신) ①

하며, 신 비밀관리기록부 이기
끝란에 보안담당관의 확인을 받
아야 한다.

② (생 략)

제27조(자료분류 및 관리) ① 비
밀 또는 대외비의 내용이 포함
된 각종자료(유인물, 간행물, 설
계도서 및 문서포함) 및 지도는
제25조에서 정한 보관책임자가
관리하고 보관책임자는 이의 유
인, 사용, 배부, 제공, 관리 등에
대한 일련의 보안조치를 취하여
야 하며, 주요정보 사항의 대외
유출방지에 대한 책임을 진다.

② 보관책임자는 소관업무 분야
별 각종 자료의 중요성과 가치
의 정도에 따라 비밀 또는 대외
비로 분류하고 보관·관리하여
야 한다.

제28조(유인통제 및 승인) ① 각
종 문서 및 일반자료를 유인하
고자 할 때에는 반드시 다음 각
호의 사항을 각 부서의 장이 검
토하여야 한다.

1. 2. (생 략)

② 민간시설을 이용하여 비밀을

-----.

② (현행과 같음)

제27조(자료분류 및 관리) ① ---

----- 취해야

-----.

② -----

----- 보관·관리해야 -
-----.

제28조(유인통제 및 승인) ① ---

----- 검
토해야 ----.

1. 2. (현행과 같음)

② -----

인쇄, 발간 또는 제작하거나 복제, 복사하고자 할 때에는 다음 각 호의 사항에 대하여 운영지원과를 경유하여 제35조에서 정한 절차를 취하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

③ 제2항에 의하여 비밀을 발간하고자 할 때에는 국가정보원의 보안조치를 받아 조달청장이 비밀취급을 인가한 민간업체를 이용하여야 한다. 다만, 지방에서는 국가정보원 각 지부의 보안조치를 받아 각 시·도지사가 비밀취급을 인가한 민간업체를 이용하여야 한다.

④ 보안담당관은 별지 제5호서식의 비밀 사전통제기록부를 비치하고 기록·유지하여야 한다.

제29조(자료의 배부 및 제공) ① 각 부서의 장은 비밀 또는 대외비의 내용이 포함된 각종 자료의 내용 및 활용도를 고려하여 배부처를 판단·결정하고 배부처 이외에는 일체 배부를 금지하여야 한다. 다만, 보안담당관은 배부사항을 확인·조정할 수

----- 취해야 -----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

③ ----- 의용해야 -----.

이용해야 -----.

④ ----- 기록·유지해야 -----.

제29조(자료의 배부 및 제공) ① ----- 금지해야 -----.

있다.

② 각 부서의 장이 국회 등 대외기관에 비밀 및 대외비를 제공 또는 설명하고자 할 경우에는 보안심사위원회 심의 등 사전 보안성 검토를 실시하여야 한다.

③ 비밀자료는 직접 휴대하여 열람시킨 후 회수하는 것이 원칙이며, 부득이하게 제공해야 하는 경우 적정등급으로 분류하여 경고문 및 반납일자 등을 명기, 최소 부수만 제공하여야 하며, 자료제공 부서는 회수·과기 등의 필요한 보안조치를 강구해야 한다.

제33조(위원회의 운영) ① ~ ④ (생략)

⑤ 간사는 별지 제7호서식에 따라 회의록을 작성하여야 하며, 회의록은 비공개함을 원칙으로 한다.

제35조(비밀의 반출) 공무상 부득이하게 비밀의 반출이 필요할 때에는 단장의 승인을 얻은 후 그 승인 받은 비밀반출승인서

② -----

----- 실시해야 ----

③ -----

----- 제공해야 ----

-----.

제33조(위원회의 운영) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----
----- 작성해야 -----

제35조(비밀의 반출) -----

(시행규칙 별지 제17호서식)를
보관책임자에게 제출하고 이를
비밀과 교환하여 반출하여야 하
며, 승인서에는 다음과 같은 통
제인을 날인하여야 한다.

제36조(안전 반출 및 파기 계획)

① · ② (생략)

③ 제1항 및 제2항의 계획에 따
라 보안담당관은 연 1회 훈련을
실시하여야 한다.

제37조(비밀의 파기) ① · ② (생
략)

③ 비밀을 저장 · 관리하였던 U
SB 등 보조기억매체는 보관책
임자가 그 비밀의 내용을 복구
할 수 없도록 완전 삭제한 후
파기하여야 한다. 다만, 보조기
억매체를 비밀보관용으로 재활
용할 경우에는 보안담당관의 승
인을 받은 후 사용하여야 한다.

④ 비밀관리기록부상의 파기표
시는 2개의 직선으로 비밀등급
란부터 사본번호까지 그어 표시
하여야 한다.

제38조(비밀 소유 현황 및 비밀취
급 인가자 현황 조사의 절차 및

----- 반출해야 -----

----- 날인해야 -----.

제36조(안전 반출 및 파기 계획)

① · ② (현행과 같음)

③ -----

실시해야 -----.

제37조(비밀의 파기) ① · ② (현
행과 같음)

③ -----

파기해야 -----.

----- 사용해야 -----.
④ -----

----- 표시
해야 -----.

제38조(비밀 소유 현황 및 비밀취
급 인가자 현황 조사의 절차 및

통보) 단장과 특례업체는 매년 6월 30일과 12월 31일을 기준으로 하여 비밀의 재분류 검토를 실시한 후 다음달 10일까지 시행규칙 별지 제18호 서식 및 제18호의2서식에 의한 비밀소유 현황과 비밀취급 인가자 현황을 본부 운영지원과에 통보하여야 한다.

제39조(대외비문서의 분류 및 관리) ① (생 략)

② 단장은 제1항에 따른 대외비를 업무와 관계되지 아니한 사람이 열람, 복제·복사, 배부할 수 없도록 보안대책을 수립·시행하여야 한다.

③ 대외비는 그 문서의 표면 중앙 상단에 다음과 같은 예고문을 붉은색으로 기재하여야 한다.

④ (생 략)

⑤ 대외비문서를 2부 이상 생산하였을 때에는 모든 사본 부수에 대한 각각의 사본번호를 분여하여야 한다.

⑥ 대외비문서는 제25조의 보관

통보) -----

----- 통보해야 -----
---.

제39조(대외비문서의 분류 및 관리) ① (현행과 같음)

② -----

----- 수립·시행해야 -----.

③ -----

----- 기재해야 -----
--.

④ (현행과 같음)

⑤ -----

----- 분여해야 -----.

⑥ -----

책임자가 관리하며 보관책임자는 대외비관리기록부(시행규칙 별지 제13호서식 준용)를 비치하고 매건 마다 관리번호를 부여하여야 한다. 다만, 일일·주간·월간보고 또는 일상적으로 반복되는 문서는 문서철에 관리번호를 부여하고 표지 내부의 색인목록에 첨부하여 1건으로 합철 관리할 수 있다.

⑦ 보관책임자가 교체되었을 때에는 제25조제4항의 규정에 준하여 인계인수를 실시하여야 하며 보안담당관이 확인하여야 한다.

⑧ 대외비문서를 비밀 보관함에 보관하지 않을 경우 일반문서와는 분리하여 별도 보관하여야 한다.

제41조(보호지역 설정) ① 「보안업무규정」 제34조 및 시행규칙 제54조에 의한 보호지역은 다음과 같다.

1. (생략)
2. 제한구역 : 단장실, 회의실, 종합상황실, 원양어선 통제실,

----- 부
여해야 ----. -----

-----.

⑦ -----

----- 실시해야 ----
----- 확인해야 ----
--.

⑧ -----

----- 보관해야 ----
--.

제41조(보호지역 설정) ① -----

-----.

1. (현행과 같음)
2. -----

문서고, 도면실, 기계실, 지도
선 조타실, 지도선 기관실, 사
건조사실

3. 통제구역 : 을지태극연습 실
시장 및 동 상황실, 전산실, 지
도선 통신실, 암호장비가 설치
된 장소

② (생 략)

제43조(보호지역의 출입) 보호지
역의 출입을 다음과 같이 통제
한다.

1. (생 략)

2. 제한구역

가. 제한구역을 관리하는 부
서의 직원이 아닌 다른 부
서 직원이나 외래자로서
업무상 필요에 의해 제한
구역(단장실 및 회의실은
제외)을 출입하고자 할 때
에는 사전에 해당 구역 관
리책임자에게 신고하여야
하며, 관리책임자는 출입
하고자 하는 자의 신분과
용무의 유무를 확인한 후
소속 직원으로 하여금 안

----- 지도선 통신실, 지도
선 기관실-----

3. -----
----- 암
호장비-----

② (현행과 같음)

제43조(보호지역의 출입) -----

----.

1. (현행과 같음)

2. -----

가. -----

----- 신고해야 --

내하게 하여 출입을 허가한다.

나. 관리책임자는 출입자의 출입을 입회 감독하여야 한다.

3. 통제구역

가. (생략)

나. 관리책임자는 출입자의 출입을 입회감독 하여야 하며, 별지 제8호서식의 출입통제대장을 비치하고 출입통제 사항을 기록·유지 하여야 한다.

다. (생략)

제44조(보호지역의 관리) ① 통제구역 또는 제한구역의 관리책임자는 일과 중 구역 내에서 근무하는 자로 하여금 경계와 감시를 철저히 하도록 지도·감독하여야 한다.

② 당직근무자는 통제구역과 제한구역의 주위를 수시로 순찰하여 이상 유무를 확인하여야 한다.

③ 통제구역 또는 제한구역의 출입문에는 별지 제9호서식에

---.

나. -----

----- 감독해야 ---

---.

3. -----

가. (현행과 같음)

나. -----

----- 해야 하
며-----

----- 기록·유지
해야 ----.

다. (현행과 같음)

제44조(보호지역의 관리) ① ----

----- 지도·감독해
야 ----.

② -----

----- 확인해야 ----

---.

③ -----

의한 표시를 하여야 한다. 단,
단장실은 표시를 생략할 수 있
다.

④ 보호지역에 대해서는 일반인
의 출입을 제한할 수 있는 보안
대책을 수립·시행하여야 하며,
제한구역 및 통제구역에는 그
구역의 기능 및 구조에 따라 다
음 각 호의 대책을 마련하여야
한다.

1. ~ 6. (생 략)

제45조(신원조사) ①·② (생 략)

③ 신원조사 요청 시에는 시행
규칙 제57조 각 호의 사항을 철
부하여야 한다.

④ (생 략)

⑤ 보호지역 중 통제구역 관리
책임자는 업무상 상주하거나 빈
번히 출입하는 외래자에 대하여
다음 각 호의 서류를 갖추어 신
원조사를 실시하여야 한다. 다
만, 1개월 미만 상주 및 수시 출
입하는 외래자에 대하여는 신원
조사를 생략할 수 있으나, 서약
서 1부(별지 제2호서식)를 제출

----- 해야 -----.

--.

④ -----

----- 수립·시행해야 -----

----- 마련해야 --
--.

1. ~ 6. (현행과 같음)

제45조(신원조사) ①·② (현행과
같음)

③ -----
----- 철
부해야 -----.

④ (현행과 같음)

⑤ -----

----- 실시해야 -----.

받아야 한다.

1. ~ 3. (생략)

⑥ (생략)

제46조(신원대장) 보안담당관은
비밀 및 암호자재취급 인가예정
자 및 통제구역 상주 외래자와
그밖에 단장이 국가보안상 필요
하다고 인정한 사람의 신원조사
내용에 대해 별지 제10호서식에
의한 신원대장을 작성·비치하
고, 신원조사 내용을 기록하여
비밀 및 암호자재취급인가의 기
본 자료로 활용하되 현재원 명
부가 되도록 관리하여야 한다.

제47조(보안사고) ① (생략)

② 제1항의 보안사고를 일으킨
자 또는 이를 인지 또는 발견한
자는 지체 없이 사고의 일시, 장
소, 사고내용 및 조치사항을 가
장 신속한 방법으로 제4조제1항
각 호에 해당하는 기관 보안담
당관에게 보고하여야 한다.

③ 제2항의 보고를 받은 보안담
당관은 지체 없이 시행규칙 제6
4조에서 정한 조치를 취하여야

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

⑥ (현행과 같음)

제46조(신원대장) -----

----- 관리해야 -----.

제47조(보안사고) ① (현행과 같
음)

② -----

----- 보고해야 -----.

③ -----

----- 취해야 -----

하며, 조사결과에 따라 사고 책임자를 고발 또는 징계하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 단장은 보안사고의 조사 및 조치결과를 장관에게 서면으로 보고하여야 한다.

제48조(보안감사) ①·② (생략)

③ 감사 또는 점검결과 보안업무 관계 규정에 위배되거나 부당한 사실이 발견된 때에는 단장에게 시정조치를 요구하고 관계공무원에 대한 행정조치를 요구할 수 있다. 다만, 중대한 위반사실이 발견되었을 때는 관련 공무원 및 직원과 그 감독직에 있는 공무원·임원에 대하여 적정한 징계 또는 고발 조치를 요구하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 단장은 자체 보안감사 계획과 감사실시 결과를 장관에게 보고하여야 한다.

제49조(보안교육) ① (생략)

----- 징계해야 -----
-----.

④ (현행과 같음)

⑤ -----

보고해야 ----.

제48조(보안감사) ①·② (현행과
같음)

③ -----

요

구해야 ----.

④ (현행과 같음)

⑤ -----

보고해야 ----.

제49조(보안교육) ① (현행과 같음)

② "신규임용자·전입자·비밀취급인가예정자·퇴직예정자"에 대한 보안교육은 단장 책임하에 실시한다.

③ (생략)

④ 비밀보관책임자가 교체되었을 때에는 전임자는 신임자에게 보안업무취급요령 및 관계규정, 현황 등을 충분히 이수시켜 보안업무 수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

제50조(해외출장자 교육) 모든 해외출장자에 대하여는 보안담당관이 필요한 보안교육을 실시하여야 한다.

제51조(외부용역 발주 시 보안대책) ① 각 부서의 장은 외부용역을 발주하고자 할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려한 보안대책을 수립하여 해당 소속 분임보안담당관에게 그 적정성 여부에 대하여 보안성 검토(문서등급 결정에 관한 내용을 포함한다)를 서면으로 받은 후 이를 과업지시서에 포함하여야 한다.

1. ~ 5. (생략)

② -----

----- 소속 부서
의 장 -----.

③ (현행과 같음)

④ -----

해야 -----.

제50조(해외출장자 교육) -----

----- 실시해야 -----.

제51조(외부용역 발주 시 보안대책) ① -----

----- 포함해야 -----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

② 비밀 또는 대외비로 분류되었거나 분류하여야 할 용역사업 등에 대하여는 제1항의 규정에도 불구하고 보안담당관에게 보안대책의 적정성 여부 검토를 의뢰하여야 한다. 이 때, 보안담당관은 필요하다고 인정하는 경우 이를 위원회에 상정, 심의하게 할 수 있다.

③ 계약담당자는 과업지시서에 제1항의 보안대책이 포함되어 있는지 확인하여야 하며, 비밀로 분류되었거나 분류하여야 할 주요정책 또는 사업에 대하여는 시행규칙 제13조의 규정에 따라 비밀취급인가를 받은 사람이 소속된 업체와 계약을 체결하여야 한다. 단, 비밀취급 인가를 받은 사람이 소속되어 있지 않은 업체와 계약을 체결한 때에는 계약즉시 비밀취급인가를 받은 후 사업을 시행하게 할 수 있다.

④ 계약담당공무원은 계약자가 용역사업 수행으로 인하여 대내·외적으로 알게 된 내용을 누설·유출하거나 임의로 사용하

② -----
----- 분류해야 -----

의뢰해야 -----. -----

-----.

③ -----

----- 확인해야 -----
----- 분류해야 -----

----- 체결해야 -----. -----

-----.

④ -----

여 국가가 손해를 입는 경우를 대비하여 해당 손해에 대한 배상책임을 질 수 있다는 특수조건을 용역계약서에 포함하여야 한다.

⑤ 외부용역을 발주한 각 부서의 장은 담당직원을 보안관리 책임자(이하 "용역감독관"이라 한다)로 지정하여야 하며, 용역감독관은 용역을 착수하기 전에 제1항 각 호 중 필요한 사항의 이행여부를 확인하여 조치하도록 하여야 한다.

⑥ 용역감독관은 용역수행 시 보안대책의 이행여부를 월 1회 확인·점검하여야 하며, 특히 주요공정 작업 시에는 자료관리 정·부책임자에게 작업장에서 발생하는 폐휴지 조각 및 각종 자료의 보안 관리를 철저히 주지시키고 그 이행상태를 수시로 점검하여야 한다.

⑦ 용역 감독부서는 매분기 1회 이상 용역업체의 현지 보안 관리 상태에 대한 지도점검을 실시하여 필요한 조치를 취하여야

----- 포함해야 -----
-----.

⑤ -----

----- 지정해야 -----

----- 해야 한다.

⑥ -----

----- 확인·점검해야 -----

----- 점검해야 한다.

⑦ -----

----- 취해야 -----

한다.

⑧ 용역 감독부서장은 용역 종료 시에는 성과물, 각종 제공자료 및 저장매체를 전량 회수하고 PC내 용역관련 자료를 삭제하여야 한다.

⑨ 용역발주의뢰 부서장은 용역업체 및 외주 발간업체 등이 업무내용을 외부에 유출한 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 보안담당관 및 계약담당공무원에게 제재를 요청하여야 한다.

1. 2. (생략)

⑩ 보안담당관은 제9항제2호의 경우가 발생하였을 때에는 제47조제3항에 따른 조치를 취하여야 한다.

제52조(주요정책사업 등에 대한 보안대책) ① (생략)

② 제1항의 비밀·대외비 관리여부는 위원회에서 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토·결정하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

③ 비밀 또는 대외비로 결정된 주요정책사업 등은 계획 수립

⑧ -----

----- 삭제
해야 ----.

⑨ -----

----- 요청해야 -----.

1. 2. (현행과 같음)

⑩ -----

----- 취해야
-----.

제52조(주요정책사업 등에 대한 보안대책) ① (현행과 같음)

② -----

----- 검토·결정
해야 ----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

③ -----

시부터 사업 종료 시까지 단계
별로 보안대책을 수립·시행하
여야 한다.

④ 비밀 또는 대외비 정책(사
업)의 추진을 위하여 관계자 회
의 등을 개최하는 부서의 장은
다음 각 호의 사항이 포함된 유
출 방지 대책을 수립·시행하여
야 한다.

1. ~ 4. (생 략)

⑤ (생 략)

⑥ 소속 공무원이 제1항부터 제
4항까지의 규정을 위반하여 업
무내용을 외부에 유출한 경우,
보안담당관은 제47조제3항에
따른 조치를 취하여야 하고, 조
사결과에 따라 감사관은 유출
자, 감독관, 차상급자에 대하여
관계법령이 정하는 기준에 따라
징계를 요구할 수 있다.

제53조(기능별 보안대책) ① 국가
보안시설·보호 장비에 대하여
는 각 분야별로 해당 부서에서
보안지침 등 보안대책을 수립·
시행하여야 한다.

② 국가보안시설·보호 장비의

----- 수립·시행해
야 ----.

④ -----

----- 수립·시행해야
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

----- 취해야 -----

-----.

제53조(기능별 보안대책) ① ----

----- 수립·
시행해야 ----.

② -----

신설 또는 증설 시에는 국가정보원에 보안측정을 요청하고 측정결과에 의하여 소요 보안대책을 수립 이행하여야 한다.

제54조(보안업무세부시행계획 수립) 보안담당관은 기관 실정에 맞게 매년 보안업무 세부시행계획을 수립하여야 하며, 수립한 계획을 매년 3월 31일까지 본부에 통보하여야 한다.

제56조(외국인 공직임용 관련 보안대책) ① (생략)
② 업무상 자문 등의 목적을 위하여 외국인과 고용계약을 체결하고자 할 경우에는 임용 30일 전까지 국가정보원에 신원조사를 의뢰하여야 하며, 신원특이자는 보안심사위원회의 심의를 거쳐 임용 여부를 결정하여야 한다.

③ (생략)

④ 보안담당관은 공직에 임용된 외국인에 대해서 보안교육을 포함한 공직자로서의 기본자세 및 보안준수 등 의무사항에 대한 기본교육을 실시하여야 하며,

----- 이행해야 -----.

제54조(보안업무세부시행계획 수립) -----

---- 수립해야 -----

-- 통보해야 -----.

제56조(외국인 공직임용 관련 보안대책) ① (현행과 같음)
② -----

-- 의뢰해야 -----

----- 결정해야 ----
-----.

③ (현행과 같음)

④ -----

----- 실시해야 -----

전담직원을 지정하여 보안사고 방지 및 관리자로서의 역할을 담당하도록 하여야 한다.

⑤ 국가 중요정책 등 민감한 내용을 다루는 회의에 외국인 공직자를 참석시킬 필요가 있을 경우에는 보안심사위원회에서 사전 보안성 검토를 실시하여야 하며, 회의 종료 후 외국인 공직자에게 배포한 관련 자료를 회수하여야 한다.

⑥ 보안담당관은 재직 중인 외국인이 퇴직할 때에는 업무 기간 중 알게 된 비밀 등 중요자료에 대한 누설 및 사적이용 금지를 내용으로 하는 서약서를 받아야 하며, 각종 자료의 무단 반출 여부를 확인하여야 한다.

----- 해야 한다.

⑤ -----

----- 실시해야 -----

----- 회수해야 -----.

⑥ -----

----- 확인해야 -----.